SERIE "P"
10 DIEZ CÓRDOBAS 10
No. 0347790

"TESTIMONIO"

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SESENTA Y NUEVE (69).-

CANCELACIÓN DE DERECHO DE USUFRUCTO.- En la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las nueve de la mañana del día ocho del mes de agosto del año dos mil diecisiete.- Ante mí, **EDUARDO ANTONIO CABRALES CUADRA**, Abogado y Notario Público, de este domicilio y residencia, debidamente autorizado para cartular por la **Excelentísima Corte Suprema de Justicia** durante el quinquenio que finalizará el día veintisiete de septiembre del año dos mil veinte; comparece **ESTHER NAEGELI**, mayor de edad, soltera, empresaria, natural de la Colombia Británica, Canadá, con domicilio temporal en la ciudad de Granada y de tránsito por esta ciudad, identificada con pasaporte canadiense número: W, G, tres, nueve, dos, dos, cuatro, dos (WG392242). Doy fe de conocer personalmente a la compareciente, de que se ha identificado ante mí en la debida forma legal, y que a mi juicio tiene la capacidad legal para obligarse y contratar, y especialmente para suscribir la presente escritura, en la cual actúa en su propio nombre y representación. Habla la compareciente **ESTHER NAEGELI**, en el carácter en que comparece y dice: **CLÁUSULA PRIMERA (ANTECEDENTES):** Que la compareciente es dueña en dominio y posesión legal y material de la nuda propiedad de un inmueble ubicado en la Laguna de Apoyo, Municipio de Catarina, Departamento de Masaya, descrita así: finca rústica compuesta de dos lotes de terreno de forma irregular, separados por un camino o callejón privado de acceso que conduce de la carretera que circunvala a la Laguna de Apoyo hacia otros predios que se encuentran en sus márgenes callejón que tiene un ancho de cinco metros, el primer lote situado hacia el poniente del callejón privado y mide dos mil cuatrocientos dieciséis punto noventa y nueve metros cuadrados (2,416.99 m2), y el segundo lote ubicado hacia el oriente del callejón privado y mide dos mil ochocientos ochenta y tres punto veintiséis metros cuadrados (2,883.26 m2), siendo la superficie total de la propiedad de cinco mil trescientos punto veinticinco metros cuadrados (5300.25 m2), equivalentes a Siete Mil Quinientos cuarenta y siete punto cincuenta y cinco varas cuadradas (7,547.55 v2), ubicada dentro de los siguientes linderos particulares con relación a ambos lotes en conjunto: Oriente: Costas de la Laguna de

Mt 186256 T 2 Pg 37 - 15/12/2017 - 10:11 AM

Apoyo, Poniente: Carretera de circulación en medio, Norte y Sur: Finca "Norome"; todo según Escritura Pública Número Treinta y Uno (31) de Compra Venta de Bienes Inmuebles, autorizada en la ciudad de Managua, a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana del dia veintitrés de Abril del año dos mil quince, ante los oficios notariales del infrascrito Notario Público, y debidamente inscrita bajo el **Número**: Treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco **(35,475)**, **Asiento**: Tercero (3°), **Folios**: 154 y 155, **Tomo**: Ochocientos treinta y dos **(832)**, de la Columna de Inscripciones, Sección de Derechos Reales, Libro de Propiedades, en este Registro Público de Masaya. Continúa hablando la compareciente y dice: **CLÁUSULA SEGUNDA (ANTECEDENTE DE USUFRUCTO)**: Que en la escritura relacionada en la cláusula que antecede, se observó que la Cláusula Quinta reconoce la existencia de un **Derecho de Usufructo vitalicio** constituido a favor del señor Carlos Humberto Rivas Rivas, sobre la propiedad objeto de la misma escritura. Asimismo, se reconoce que el usufructuario se encontraba fallecido a la fecha de constituir aquella escritura, pero que no se contaba con el debido Certificado de Defunción en original, por lo que era imposible en aquel entonces cancelar el mentado derecho en el Registro Público correspondiente. Sigue expresándose la compareciente y dice: **CLÁUSULA TERCERA (CANCELACIÓN DEL USUFRUCTO)**: Que el dia nueve de febrero del año dos mil diecisiete el Registro del Estado Civil de las Personas de la Alcaldia Municipal de Nandasmo, emitió Certificado de Defunción del señor Carlos Humberto Rivas Rivas, cuyo deceso se inscribió en fecha del diecisiete de agosto del año dos mil nueve, bajo el **Número**: Diecinueve (019), **Folio**: Diecinueve (019), **Tomo**: Sesenta y cinco (065), del **Libro de Defunción Año 2009**. Por consiguiente, la compareciente solicita al Registrador de la Propiedad Inmueble del Departamento de Masaya, que de acuerdo a lo relacionado en el presente instrumento se proceda a hacer efectiva la Cancelación del Derecho de Usufructo a favor del señor Carlos Humberto Rivas Rivas, sobre la propiedad antes descrita y deslindada, por haberse cumplido la condición de su deceso y la extinción legal que se establece en el art. 1529, numeral 1° del Código Civil vigente, para así poder gozar de la plenitud de derechos que la legislación nicaragüense confiere al dueño total de una propiedad.- **CLÁUSULA CUARTA (PODER ESPECIAL)**: Expresa la compareciente **ESTHER NABGELI**, que otorga en este acto un

primer testimonio, en dos hojas útiles de papel sellado de Ley, que rubrico, firmo y sello en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las nueve y quince minutos de la Mañana, del día Ocho de Agosto del año dos mil diecisiete.- En la Autorización de la presente Escritura, se utilizó el siguiente detalle de Papeles sellados como son: protocolo Serie:"G": Números: 9440991, 9232438.- Papeles Testimonio serie"P": Números: 0347790; 0347791.-

EDUARDO ANTONIO CABRALES CUADRA

ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO

INSERCIÓN: Yo, **EDUARDO ANTONIO CABRALES CUADRA**, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para ejercer el Notariado durante un quinquenio que vence el día veintisiete de septiembre del año dos mil veinte, doy fe de haber tenido a la vista el siguiente documento: "INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES (INETER) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO FÍSICO, NICARAGUA, C.A. APARTADO POSTAL 2110. 11D1712040012. CERTIFICADO CATASTRAL N°11-04594. Amparado en la solicitud#: 11D1711210032. La propiedad objeto de este certificado está catastrada: Sí. Solicitado por KEVIN GIOVANNI RODRIGUEZ RODRIGUEZ se extiende el certificado para efectuar CANCELACIÓN DE USUFRUCTO. Enajenante (a). Nombre CARLOS HUMBERTO RIVAS RIVAS, Dirección Difunto. Datos Registrales. Finca 35475, Tomo 194, Folio 33, Asiento 1. Inmueble Matriz. Número Catastral: 2951-1-08-000-48300, Catastrada: Sí, Área m2: 2,883.26, Ubicación: Márgenes de la laguna de Apoyo, del Empalme 55.38mts/Sur y 34.70mts/Sur-Este. Catarina. Masaya. Adquirientes (s) Nombre. Dirección. Inmueble Nuevo. Número Catastral: 2951-1-08-000-48300, Catastrada: Sí, Área m2: 2,883.26, Ubicación: Márgenes de la laguna de Apoyo, del Empalme 55.38mts/Sur y 34.70mts/Sur-Este. Catarina. Masaya. Observaciones: Extendido en MASAYA el día 04 de Diciembre del 2017 a las 04:05:23 p.m. Nota: Este Certificado Catastral es válido por 60 días de conformidad al Arto. 42 de

SERIE "P"
No. 1226071

la Ley N° 509, Ley General de Catastro Nacional. Firma Ilegible. Karen Arvizu, Delegado de Catastro Físico MASAYA. SELLO: INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES. INETER. DELEGATARIA CATASTRO FÍSICO MASAYA - DGCF. ESCUDO DE NICARAGUA. A llenarse en el Registro Público: Inscrito en la Finca No: Tomo No: Folio No: Asiento No: Fecha de Adquisición: Fecha de Inscripción: Nota: Este documento no es válido si presenta borrones o enmendaduras. Registro Público." El documento así transcrito es conforme con su original con el que fue debidamente cotejado.- Departamento de Managua, trece de Diciembre del año dos mil diecisiete.

EDUARDO ANTONIO CABRALES CUADRA

ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO

Presentada a las diez y catorce minutos de la mañana, del día quince Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete, en Asiento N° 186556, Tomo 72 del Diario, e inscrita bajo Finca N° 35,475, Folio 154, asiento 1°, tomo 832 Columna de cancelaciones, en la Sección de derechos reales, del Libro de Propiedades de este Registro Público Departamental. Masaya, diecinueve de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete.-Papel serie "P" N° 0347790,0347791,1226071 . Orden de Pago N° 216461 y 216462.

21695-7-58

SERIE "P"

10 DIEZ CÓRDOBAS 10

No. 0274543

"TESTIMONIO"

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO SETENTA (70).- CANCELACIÓN DE DERECHO DE USUFRUCTO.- En la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las nueve y media de la mañana del día ocho del mes de Agosto del año dos mil diecisiete.- Ante mí, **EDUARDO ANTONIO CABRALES CUADRA,** Abogado y Notario Público, de este domicilio y residencia, debidamente autorizado para cartular por la **Excelentísima Corte Suprema** de Justicia durante el quinquenio que finalizará el día veintisiete de Septiembre del año dos mil veinte, comparece **ESTHER NAEGELI,** mayor de edad, soltera, empresaria, natural de la Colombia Británica, Canadá, con domicilio temporal en la ciudad de Granada y de tránsito por esta ciudad, identificada con pasaporte canadiense número: W, G, tres, nueve, dos, dos, cuatro, dos (WG392242). Doy fe de conocer personalmente a la compareciente, de que se ha identificado ante mí en la debida forma legal, y que a mi juicio tiene la capacidad legal para obligarse y contratar, y especialmente para suscribir la presente escritura, en la cual actúa en su propio nombre y representación. Habla la compareciente **ESTHER NAEGELI,** en el carácter en que comparece y dice: **CLÁUSULA PRIMERA (ANTECEDENTES):** Que la compareciente es dueña en dominio y posesión legal y material de la nuda propiedad de un inmueble ubicado en la Laguna de Apoyo, Municipio de Catarina, Departamento de Masaya, descrita así: finca rústica compuesta de dos lotes de terreno de forma irregular, separados por un camino o callejón privado de acceso que conduce de la carretera que circunvala a la Laguna de Apoyo hacia otros medios que se encuentran en sus márgenes callejón que tiene un ancho de cinco metros, el **primer lote** situado hacia el poniente del callejón privado y mide **mil seiscientos sesenta y un metros cuadrados (1,661 m2), equivalentes a dos mil trescientas sesenta varas cuadradas (2,360 v2)** y está comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: Oriente: Con costas de la Laguna de Apoyo; Poniente: callejón privado que conduce a otros lotes, en medio; Norte: resto de la finca "Norome" y Sur: Finca de Boris Rosemberg Rose; y el **segundo lote** de **cien metros cuadrados (100 m2) equivalentes a ciento cuarenta y dos varas cuadradas (142 v2),** el cual está situado al otro lado y hacia el Poniente, del callejón privado que en ese lindero separa el lote descrito con el resto de la finca

Asiento 182312 Página 22 09/08/2017

Received Dec 12017

"Norome". Todo según Escritura Pública Número Treinta y Uno (31) de Compra Venta de Bienes Inmuebles, autorizada en la ciudad de Managua, a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día veintitrés de Abril del año dos mil quince, ante los oficios notariales del infrascrito Notario Público, y debidamente inscrita bajo el **Número**: Treinta y cinco mil quinientos ochenta y uno **(35581)**, **Asiento**: Quinto (5°), **Folios**: 156 y 157, **Tomo**: Ochocientos treinta y dos **(832)**, de la Columna de Inscripciones, Sección de Derechos Reales, Libro de Propiedades, en este Registro Público de Masaya. Continúa hablando la compareciente y dice: **CLÁUSULA SEGUNDA (ANTECEDENTE DE USUFRUCTO)**: Que tanto en la escritura relacionada en la cláusula que antecede, como en las Escrituras que completan el tracto sucesivo de propietarios de la referida propiedad, se ha observado que en todo momento se expresa que las transmisiones hechas obedecían a la de Nuda Propiedad, por reconocerse en cada acto la existencia de un Derecho de Usufructo vitalicio constituido a favor del señor Carlos Humberto Rivas Rivas. En la relación hecha en la anterior cláusula se advirtió que al no existir un Certificado de Defunción al momento de otorgarse dicha escritura, no fue posible que se solicitara la cancelación, pero que actualmente se cuenta con dicho certificado, por lo que ahora se procede a solicitar la cancelación del usufructo constituido y descrito. Sin embargo, el usufructo que se ha señalado no existe inscrito ni reinscrito en el Libro correspondiente de este Registro Público, y para intentar solventar dicha situación, ha sido materialmente imposible contar con el antecedente original en donde se constituyó el señalado derecho real, por lo que la reinscripción del usufructo, como acto meramente formal imposible de realizar. Se procedió a solicitar certificado de microfilm ante la Dirección de Catastro Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), ante lo cual dicha institución emitió Certificado de Negativa de Microfilm, señalando de esa forma que no existen registros que permitan reinscribir el usufructo. Sigue expresándose la compareciente y dice: **CLÁUSULA TERCERA (DECLARACIÓN DE TITULARIDAD PLENA Y TOTAL SOBRE PROPIEDAD)**: Que el día nueve de febrero del año dos mil diecisiete el Registro del Estado Civil de las Personas de la Alcaldía Municipal de Nandasmo, emitió Certificado de Defunción del señor Carlos Humberto Rivas Rivas, cuyo deceso se inscribió en fecha

SERIE "P"

10 DIEZ CÓRDOBAS 10

No 0274544

del diecisiete de agosto del año dos mil nueve, bajo el **Número:** Diecinueve (019), **Folio:** Diecinueve (019), **Tomo:** Sesenta y cinco (065), del **Libro de Defunción Año 2009.** Además, (insertar datos del certificado de microfilm). Por consiguiente, la compareciente solicita al Registrador de la Propiedad Inmueble del Departamento de Masaya, que de acuerdo a lo relacionado en el presente instrumento se proceda a hacer efectiva la declaración de titularidad plena y total a favor de la compareciente, **ESTHER NABGELI,** sobre la propiedad antes descrita y deslindada, por haberse cumplido la condición del deceso del supuesto usufructuario, señor Carlos Humberto Rivas Rivas, y la extinción legal que se establece en el art. 1529, numeral 1° del Código Civil vigente, además de la inexistencia de antecedentes legales o documentos oficiales que permitan reinscribir el usufructo antes relacionado, para así poder gozar de la plenitud de derechos que la legislación nicaragüense confiere al dueño pleno y total de una propiedad.- **CLÁUSULA CUARTA (PODER ESPECIAL)**: Expresa la compareciente **ESTHER NABGELI,** que otorga en este acto un Poder Especial de Representación a: **a) NORA MASSIELL VICTOR PINEDA,** quien es mayor de edad, soltera, Estudiante de Derecho, con domicilio en Managua, quien se identifica con Cédula de Identidad nicaragüense número cero, cero, uno, guion, dos, nueve, cero, siete, nueve, cuatro, guion, cero, cero, dos, tres, letra Q (001-290794-0023Q); y, **b) KEVIN GIOVANNI RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,** mayor de edad, soltero, Estudiante de Derecho, con domicilio en Managua, quien se identifica con Cédula de Identidad nicaragüense número cero, cero, uno, guion, dos, siete, cero, uno, nueve, dos, guion, cero, cero, seis, cinco, letra D (001-270192-0065D), para que individualmente o de manera conjunta puedan representarla y realizar todos los trámites correspondientes ante cualquier institución pública o privada, tales como las oficinas de la Procuraduría, Catastro Físico, Administración de Renta, Alcaldías y Registros Públicos de la Propiedad Inmueble correspondientes, a representarles para efectuar por completo el proceso de registro de la presente Escritura Pública.- Así se expresó la compareciente a quien advierto y hago conocer el valor y trascendencia legal de esta Escritura, el objeto de las cláusulas especiales que contiene, el de las que envuelven renuncias o estipulaciones explícitas e implícitas, el de las generales

que aseguran la validez de este instrumento. Yo, el Notario, doy fe de haber tenido la vista: a) Escritura Pública Número Treinta y Uno (31), de Compraventa de Bienes Inmuebles (Titulo de Dominio); b) Certificado de Defunción del Usufructuario; y c) identificación de la compareciente. Hice ver la necesidad de inscribir este instrumento en el Registro Público correspondiente. Leída que fue por mí, el Notario íntegramente esta escritura a la compareciente, la encuentra conforme, la aprueba y la ratifica en todas y cada una de sus partes sin hacerle ninguna modificación. Firma junto conmigo, el Notario que da fe de todo lo relacionado.- **(f) Ilegible. ESTHER NAEGELI. (f) Ilegible. EDUARDO ANTONIO CABRALES CUADRA. NOTARIO.-**

Pasó Ante Mí, del Reverso del folio número Doscientos Cinco, al Frente del folio número Doscientos Siete, de mi protocolo número Ocho, que llevo durante el presente año, y a favor de la señora: **Esther Naegeli**, Libro este primer testimonio, en dos hojas útiles de papel sellado de Ley, que rubrico, firmo y sello en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la Mañana, del día Ocho de Agosto del año dos mil diecisiete.- En la Autorización de la presente Escritura, se utilizó el siguiente detalle de Papeles sellados como son: protocolo Serie:"G": Números: 9440991, 9232438.- Papeles Testimonio serie"P": Números: 0274543, 0274544.-

EDUARDO ANTONIO CABRALES CUADRA

ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO

EDUARDO ANTONIO CABRALES CUADRA
REPÚBLICA DE NICARAGUA
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO

Pne-

SERIE "O"

No. 9996147

10 DIEZ CÓRDOBAS 10

-sentada a esta oficina el día Nueve de Agosto del año dos mil diecisiete a las Doce y Dos minutos de la tarde en asiento 182 312 Tomo 71 del diario e inscrita en **Asiento 1°, Finca N° 35,581 Folios 156/157 Tomo 832** Columna de Cancelaciones, Sección de Derechos Reales del Libro de Propiedades de este Registro Público Departamental. Masaya Diecisiete de Agosto del año dos mil diecisiete. Papel sellados Serie "P" 0274543, 0274544, Y SERIE "O" 9996147. Orden de pago Ord. #216457 y Ag # 216458.

REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA
REPÚBLICA DE NICARAGUA
AMÉRICA CENTRAL
PODER JUDICIAL